



ADVOGADOS

Belchior Frizon
OAB/RS 91.887

Daniel Goliszewski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen – RS.

Processo nº.: 5001804-71.2021.8.21.0049;
Demandante: Maicon Denti;
Demandados: R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados; e
HDI Seguros S.A.;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por meio de seus advogados signatários, a presença de Vossa Excelência apresentar **MEMORIAIS**, o que faz nos seguintes termos:

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A ação versa sobre pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido em 23/02/2021, causado por culpa exclusiva da parte Demandada, especialmente o condutor do veículo Fiat Strada, placas ARW-3250, Lucas Gabriel Biaggi, que era funcionário da empresa R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados.

Citadas, as Demandadas apresentaram contestação, sendo a da R.A. Mesquita de Araujo Moveis e Estofados no Evento 12, alegando ausência de comprovação de que o acidente foi causado por culpa de seu funcionário e veículo, com requerimento de denúncia da lide em face da seguradora HDI, empresa responsável pelo seguro do veículo sinistrado.

A Seguradora HDI apresentou sua contestação no Evento 16, aduzindo o limite da cobertura da apólice de seguro, além de sustentar que não teria sido comprovada a culpa exclusiva do veículo segurado (placas ARW3250).



Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS

(55) 3744-2430

mauricio@dkgadvocacia.com.br

Diante dos fatos controvertidos, foi apresentada réplica e a juntada de documentos novos do inquérito que apurou o caso (Evento 24), e após intimação das partes foi realizada audiência para instrução do feito, com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, conforme vídeos e termo apenso aos Eventos 62 e 63.

Nesse sentido, é importante tecer os seguintes comentários sobre a audiência juntamente com os demais autos do processo, antes de que seja proferida a sentença, como determinado no artigo 973 do CPC.

II. QUESTÕES RELEVANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

É incontroverso entre as partes a existência do acidente de trânsito que envolveu o Autor e o veículo de propriedade da primeira Demandada, segurado pela seguradora HDI, pois amplamente comprovado pelas provas dos autos e confessado em depoimento pessoal de Ricardo Mesquita, proprietário da Ré R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados.

Referente as questões controvertidas, especialmente quanto a autoria de quem deu causa ao acidente e quanto a extensão das perdas e danos, a prova testemunhal foi contumaz em sanar qualquer dúvida sobre o tema, conforme detalhado a seguir:

I. Comprovação da culpa exclusiva do veículo da Ré no acidente

Conforme prova documental, depoimentos e oitiva de testemunhas o acidente aconteceu em 23/02/2021, por volta das 16h30min, na Rodovia PR 180, km 208, quando o veículo **Fiat Strada, Placas ARW3250**, conduzido por Lucas Gabriel Biaggi e **de propriedade da Ré R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados**, trafegava em alta velocidade e tentou ultrapassar o veículo Ford Cargo, placas ATO5461, perdeu o controle e bateu no veículo do autor.

A manobra foi realizada em local proibido, pois o trecho é de faixa contínua, e sem tomar os devidos cuidados, o condutor da Fiat Strada não se atentou que na faixa contrária trafegava o caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, de propriedade do Autor, em decorrência disso acabou perdendo o controle e colidiu no caminhão do Autor.

O automóvel Fiat Strada também colidiu com um segundo veículo, o Ford Cargo, conforme boletim de ocorrência protocolo nº 458196/1 da Polícia Rodoviária do Paraná (**Evento 1, BOC11**) e constatado no Inquérito Policial nº 78386/2021, disponibilizado no **Evento 24**.

Todos os fatos supramencionados foram comprovados documentalmente e confirmados pela prova testemunhal e depoimento pessoal do Réu, conforme passa a expor:

1) Jackson Simioni Backes, caroneiro do veículo Fiat Strada no momento do acidente (Evento 62, Vídeo 05):

“[...] **Juiz:** Sobre o acidente, o senhor teve lá, viu alguma coisa do acidente, o senhor pode relatar para mim?”

Jackson: Então, a gente tinha saído da empresa, era por volta de umas quatro e pouco, cinco horas, se não me engano, aí estava tudo bem e ele foi fazer uma ultrapassagem numa reta, **porém era faixa contínua**, e daí ele foi ultrapassar e veio o caminhão subindo a curva né, e ele foi tentar puxar de volta pra mão dele e a traseira da pick-up enroscou no caminhão que a gente estava ultrapassando, aí só escutei o barulho da batida e apaguei [...]”

Quando perguntado pelo juízo de quem foi a culpa no acidente a testemunha foi firme em dizer que foi do condutor do veículo da primeira Ré, vejamos:

“[...] **Juiz:** Na visão do senhor **quem foi o culpado pelo acidente?**

Jackson: Para mim foi ele, ele foi ultrapassar na faixa contínua”

Juiz: Ele o caminhão?

Jackson: Não, o rapaz que morreu...”

Juiz: Tá, o rapaz que morreu, mas ele estava em que veículo?

Jackson: Ele estava na Strada.

Juiz: Na Fiat Strada, isso?

Jackson: Isso, na Fiat Strada.

Juiz: E o senhor estava junto no veículo que ele morreu?

Jackson: Sim, eu estava junto no veículo de carona. [...]”

Ainda, quando questionado pelo advogado do autor sobre a velocidade em que a Fiat Strada estava sendo conduzida a testemunha indicou que estavam em torno de 130 à 140 km/h, vejamos:

“[...] **Advogado do autor:** A ultrapassagem foi feita em via proibida então, em faixa dupla?

Jackson: isso, correto.

Advogado do autor: Sabe dizer mais ou menos a que velocidade vocês estavam na Strada?

Jackson: Em torno de uns **130 a 140 km/h**. [...]”

Posta assim a questão, a **testemunha ocular** do acidente, inclusive caroneiro do veículo, **não deixa dúvidas de que o acidente foi causado por culpa EXCLUSIVA do condutor da Fiat Strada de propriedade da parte Ré.**

2) Marcos Aurelio Pereira de Medeiros, condutor do Ford Cargo – terceiro envolvido no acidente (Evento 62, Vídeo 08):

“[...] Juiz: Então foi a Strada que deu causa ao acidente?

Marcos: **Isso, ela me podou na faixa contínua, tipo numa curva assim, numa curva, e já entrou e eu vi que ela derrapou, aí a hora que ela derrapou assim ela já foi direto em cima do caminhão, que vinha subindo, um Mercedes amarelo. [...]**”

Ainda, quando questionado pelo advogado do autor:

“[...] **Advogado do autor:** Era faixa contínua onde a Strada fez a ultrapassagem, lembra?

Marcos: **Sim, era faixa contínua.**

Advogado do autor: Sabe precisar mais ou menos a que velocidade estava a Strada?

Marcos: **Ah tava bem rápido, ela passou muito rápido... Eu acredito que uns 150 km/h mais ou menos.**

Advogado do autor: O seu veículo foi batido também, teve danos?

Marcos: **Foi, foi também...**

Advogado do autor: A empresa proprietária do veículo pagou algum valor você, conserto do caminhão, seja por meio próprio ou por meio de seguro?

Marcos: **Por meio de seguro, consertou.**

[...]

Advogado do autor: Após o acidente, você pegou o teu veículo e levou em uma mecânica ou a própria seguradora que já resolveu, já encaminhou o guincho ou de alguma outra forma resolveu?

Marcos: **Já encaminhou o guincho e já levou para arrumar.**

Advogado do autor: E aí todo o reparo foi feito direto pela seguradora, que considerou que você não teve culpa no acidente?

Marcos: **Isso.**

Advogado do autor: Para finalizar, de quem você considera que foi a culpa do acidente?

Marcos: **Do rapaz que estava dirigindo a “Stradinha”. [...]**”

Novamente, outra testemunha **OCULAR** do sinistro confirma que foi o veículo Fiat Strada **que deu causa ao acidente, pois realizou ultrapassagem em faixa contínua, em uma curva, além de conduzir o veículo a uma velocidade de aproximadamente 150km/h, ou seja, muito além da velocidade máxima permitida na legislação brasileira.**

3) Ricardo Augusto Mesquita de Araujo, proprietário da empresa **Ré R.A. Mesquita de Araujo - Moveis e Estofados** (Evento 62, Vídeo 09):

“[...] Juiz: O rapaz que conduzia essa Strada era funcionário da empresa?”

Ricardo: Isso, era funcionário da empresa.

Juiz: O veículo era da R.A. Mesquita?

Ricardo: O veículo sim. [...]”

Assim, confirmada a legitimidade passiva e responsabilidade da empresa R.A. Mesquita no evento danoso. Ainda, quando questionado pelo advogado do autor:

[...] **Advogado do autor:** Sobre o veículo, ele tinha seguro?

Ricardo: Ele tinha.

Advogado do autor: você chegou acionar o seguro após o acidente?

Ricardo: Sim, no exato momento que eu fiquei sabendo do acidente, eu acionei a seguradora.

Advogado do autor: Sabe se a seguradora enviou algum transporte ou guincho e removeu os veículos?

Ricardo: Sim, foi solicitado os guinchos e foi feita a remoção dos veículos.

Advogado do autor: E daí a própria seguradora indicou qual que era a mecânica, o local que ia deixar os veículos?

Ricardo: É, eles perguntaram pra mim aonde seria um local adequado pra deixar o veículo, né? Até houve a possibilidade de deixar no pátio da minha empresa, só que o pátio da minha empresa ela é aberto, não é coberto. Aí como a gente tem a gente faz manutenção na nossa frota de caminhões na oficina da cidade, eu aconselhei o pessoal da seguradora deixar nesta oficina que tem o barracão. Aí a seguradora obviamente deixou lá.

Advogado do autor: Sabe se houve alguma conclusão no processo de regulação desse sinistro, se eles pagaram alguma coisa alguma das partes ou o terceiro envolvido?

Ricardo: Não sei, isso eu não sei nada.

Advogado do autor: Do veículo terceiro envolvido, não teve contato com ele depois pra ver se o caminhão foi reparado ou não?

Ricardo: Não, não, eu só tive contato com a seguradora pra ver se tinha sido feito a reparação do outro veículo.

Advogado do autor: E daí o que a seguradora respondeu sobre o conserto dos veículos?

Ricardo: Do conserto dos veículos eu não me lembro se teve alguma conversa ou não, eu só lembro de ter semanalmente eu tá

acompanhando, vê se tá sendo acompanhado o processo do conserto dos caminhões, né? Eu só acompanhava, não tinha o retorno, não sabia que andamento estava o conserto.

Advogado do autor: Mas chegou a solicitar então para que eles resolvessem, a seguradora reparasse ou indenizasse?

Ricardo: Sim, já cheguei a solicitar tudo, a partir do momento que a seguradora assumiu o conserto aí eu já não me intrometi mais, eu não entrei mais em assunto né.

Advogado do autor: Na dinâmica lá do acidente, do que foi falado depois, teve algum processo, sabe se houve alguma conclusão de quem foi o culpado do acidente?

Ricardo: **se eu não me engano o culpado do acidente foi o rapaz que estava dirigindo** a Saveiro, a Saveiro não, desculpe, **a Strada.**

Advogado do autor: O seu funcionário?

É, que eu percebi na hora depois do acidente que foi constatado.

Advogado do autor: Sabe me dizer por que tu teve essa conclusão de que ele foi o culpado?

Ricardo: Pelos laudos, tanto da situação do boletim de ocorrência né, pela ultrapassagem em faixa contínua, e pelo que a gente tava vendo ali depois do acidente, depois que aconteceu o acidente eu fui comunicado e fui até o local”.

Como pode ser visto, até mesmo o representante/proprietário da empresa Ré **confessa que o acidente foi causado por seu funcionário e veículo Fiat Strada**, tendo acionado a seguradora, que remover o veículo do acidente e levou para uma mecânica escolhida por ambos (sem qualquer intervenção do autor).

Posta assim a questão, restou amplamente comprovado, seja por meio da prova documental juntada aos autos, em especial laudo pericial do IML, depoimento das testemunhas oculares do acidente ou da confissão do representante da Ré, que o acidente foi causado por **CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA FIAT STRADA (VEÍCULO DA RÉ)**, Sr. Lucas Gabriel Biaggi (funcionário da ré), que realizou manobra de ultrapassagem em local proibido (curva e faixa contínua) além de trafegar em alta velocidade, motivo pelo qual deve a ré ser condenada a arcar com todos os prejuízos que seus prepostos causaram ao autor, nos termos dos Artigos 927 e 932, III, do Código Civil.

II. Da extensão das perdas e danos

No que tange a extensão dos **danos materiais** resultantes do acidente, reitera-se que o caminhão do Autor era avaliado em no mínimo **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, pois tinha diversas melhorias que ampliavam a utilidade do veículo, dentre elas houve a modificação da cabine; Chassi alongado; dois tanques de combustível; “LDA” na bomba injetora de combustível; motor turbinado, interculado e diferencial longo, conforme declarações de avaliação firmadas por 03 empresas distintas do ramo de veículo e anúncios de veículos equiparados na internet apensos ao Evento 01, Anexo28.

Tais melhorias foram realizadas em janeiro de 2021 e somente esses serviços custaram R\$ 33.970,00 (trinta e três mil, novecentos e setenta reais), como comprovado no Evento 1, Anexo26, Anexo27 e Anexo28, e com tais modificações o caminhão do Autor podia **realizar trajetos mais longos, o que aumentou a produtividade e valor do veículo.**

Não bastasse, o orçamento para conserto do caminhão do autor na empresa em que os próprios Réus indicaram e levaram para fazer o reparo (conforme confessado no depoimento do proprietário da Ré R.A. Mesquita) perfaz a importância **preliminar de R\$ 62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)**, conforme documento emitido pela oficina em 31/05/2021, podendo ser maior o custo após aberto o motor e caixas, pois a seguradora não autorizou abertura para fazer a cotação do orçamento (Evento 1, Anexo25).

Vale destacar que na audiência realizada também foi ouvido o depoimento pessoal do Autor, (Evento 62, Vídeo 06 e Vídeo 10), e nesta oportunidade ao ser questionado pelo juízo sobre o conserto do caminhão restou ratificado que o veículo de trabalho ainda não foi reparado, conforme trecho a seguir:

[...] **Juiz:** O caminhão está consertado hoje, tá rodando, tá em uso?

Maicon: Não, o caminhão assim ó, quando foi batido, o seu Ricardo foi lá e a Seguradora guinchou o levou o caminhão numa mecânica que eles trabalham juntos né, e daí o caminha tá lá batido até hoje.

Juiz: O senhor está sem o caminhão então até hoje?

Maicon: Sim. [...]”

É oportuno lembrar que o caminhão abalroado **era o único meio de trabalho do Autor**, visto que exercia atividades como motorista autônomo/terceirizado, e, diante do acidente, o Autor foi impedido de trabalhar, e, conseqüentemente, deixou de auferir renda.

Nesse sentido o Demandante sofre um prejuízo mensal de, no mínimo, **R\$ 16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** por mês a título de **lucros cessantes, conforme documentos apresentados na exordial.**

Imperiosos destacar que a atividade desenvolvida pelo Autor como motorista autônomo de fretes e mudanças possuía grande informalidade e poucos registros, visto que boa parte dos recebíveis ocorria em dinheiro vivo e sem maiores formalidades, como no caso de mudanças municipais, sendo difícil comprovar toda a extensão do prejuízo suportado pelo autor com o acidente.

Ainda assim, foram colacionados aos autos documentos comprovando que o Autor auferia renda média mensal aproximada de R\$4.000,00 (quatro mil reais) oriunda do trabalho autônomo de frete de mudanças e R\$ 12.698,70 (doze mil seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos) decorrente de fretes para a empresa Probon Indústria de Colchões Ltda e de mudanças repassadas pela empresa Mudanças Holand desta comarca (Evento 1, ANEXO30, ANEXO31 e ANEXO32).

É imperioso destacar também que o depoimento pessoal do autor confirma que o rendimento mensal obtido antes do acidente somava aproximadamente 20 à 25 mil reais por mês, todavia não foi possível obter mais documentos em razão da informalidade do trabalho como motorista autônomo de fretes e mudanças.

Nesse sentido, a fim de comprovar os rendimentos obtidos através das viagens realizadas a empresa Probon Indústria de Colchões Ltda, foram intimadas as seguintes testemunhas, ambas que trabalhavam com fretes para a empresa supra.

1) Cleomar Favin, responsável por fretes na empresa Probon/FW (Evento 62, Vídeo 01):

“[...] **Advogado do autor:** Você trabalhou na empresa Probon em Frederico Westphalen?

Cleomar: Sim

Advogado do autor: Sabe dizer se o Maicon prestava serviços para a Probon?

Cleomar: Sim, prestava. Na época eu trabalhei.

Advogado do autor: Sabe se dizer se tinha uma média de fretes, como eram as contratações da Probon com os motoristas, funcionava?

Cleomar: Sim. Tipo assim, conforme saía as cargas ali eles pegavam os motoristas para na verdade para fazer os fretes, né? Daí ela não tinha tipo frete certo, as vezes pegava Porto Alegre, as vezes pegava o

Paraná, as vezes pegava o litoral. Saia as cargas ele dava pra nós as cargas.

Advogado do autor: Sabe dizer uma média, se tu lembra, de quantos fretes o Maicon fazia por semana ou por mês pra Probon?

Cleomar: As vezes que ele fazia a mesma coisa que nós, as vezes fazia uma carga por semana, às vezes fazia duas, às vezes na semana não dava carga, né? **Mas eu acredito que eu mais ou menos fazia uma média de oito cargas, sete carga por mês, mais ou menos uma média disso aí.**

Advogado do autor: Variava de acordo com a quantidade de serviço da semana?

Cleomar: Isso, conforme eles tinham os pedidos e liberando os pedidos, eles iam chamando nós pra fazer a carga.

Advogado do autor: Como era o pagamento? Quais eram os valores mais ou menos que pagavam? Um valor fixo por frete, pagava por quilometragem? Como é que acontecia o pagamento?

Cleomar: Ele é pra nós terceirizados, era por quilômetro rodado.

Advogado do autor: Uma média mais ou menos de uma viagem daqui à Porto Alegre, como é que funcionava?

Cleomar: Eles por exemplo assim eles pagavam ida e volta né. A quilometragem de ida e volta, somavam, puxavam no mapa ali no Google, “ah dá tantos quilômetros”, eles já acertavam com nós. Naquela época eu ultimamente eu saía, parei de trabalhar ali, quando eu parei tava dois e cinquenta e cinco, mas acho que naquela época que nós trabalhava junto com o Maicon se eu não me engano eu acho que era dois e trinta e cinco, dois e quarenta e pouco, eu acho o quilômetro rodado.

Advogado do autor: E o pagamento daí fazia um depósito, transferência, PIX, cheque, dinheiro, como é que funcionava os pagamentos? como é que era feito esse controle?

Cleomar: Eles pagavam mais ou menos é uma parte em cheque e uma parte em dinheiro. Que eles pagavam para nós daí a gente já repassava passava cheque de terceiro pros postos de gasolina, abastecia. Já tinha os postos mais ou menos cadastrado, né? Para abastecer e nós já abastecia a parte do diesel.

Advogado do autor: Para finalizar, quantas corridas no mês, fazia quantos fretes por mês?

Cleomar: Eu calculo uns oito fretes mais ou menos por mês. [...]”

2) Marcelo João Cargin Piovesan, responsável por fretes na empresa Probon/FW (Evento 62, Vídeo 07)::

“[...] **Advogado do Autor:** Sabe dizer se o Maicon prestava serviços para a probon?

Marcelo: Sim, prestava.

Advogado do Autor: o que que ele fazia?

Marcelo: Frete pra Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Advogado do Autor: Esses fretes era uma coisa meio rotineira, ele tinha um valor certo que ele recebia no final do mês ou era de acordo com cada frete?

Marcelo: Por frete.

Advogado do Autor: Sabe dizer mais ou menos assim quantos fretes ele chegava fazendo uma semana?

Marcelo: Faz tempo, mas era em torno de duas por semana, uma, duas.

Advogado do Autor: Poderiam ser mais ou menos, como era?

Marcelo: Depende a região, se era muito longe não fazia uma, se era mais perto fazia duas.

Advogado do Autor: Vocês pagavam como daí? Era de acordo com o valor por quilômetro rodado, um valor fixo por cada frete, como é que era isso?

Marcelo: Era por KM.

Advogado do Autor: Sabe dizer mais ou menos o valor?

Marcelo: Acho que entorno de Dois e trinta, dois e quarenta.

Advogado do Autor: Como é que eram feitos os pagamentos? Depósito, PIX, transferência, dinheiro vivo, cheque?

Marcelo: Em dinheiro e cheque.

Advogado do Autor: Pagava antes ou depois carregar?

Marcelo: Depois que carregava pagava e assinava o recibo.

Advogado do Autor: Era um recibo simples?

Marcelo: Um recibo simples.

Advogado do Autor: Não tinha uma organização maior então?

Marcelo: Não [...]”

Como pode ser visto as testemunhas confirmaram que o Autor fazia fretes de forma autônoma para a empresa Probon, em torno de 7 ou 8 viagens por mês, dependendo da distância do destino; que o valor do frete era calculado conforme os quilômetros rodados para ir e voltar até a empresa; e que o pagamento dos fretes era realizado em dinheiro em espécie ou cheques de terceiros, que normalmente já eram utilizados para pagamento de combustível em postos.

Insta ressaltar que as testemunhas afirmaram que as despesas provenientes do trabalho com caminhão não ultrapassam 50% do valor pago por viagem/frete, resultando em um lucro aproximado superior a metade da importância recebida pelo serviço.

Além disso, também se verifica que o caminhão saia carregado de colchões para os destinos indicados pela Probon e **podia voltar carregado com outros fretes, de livre contratação do autor**, conforme também informado no depoimento do autor e testemunhas, **o que reduz ainda mais os custos, visto que a viagem “de volta” não possuía custos e o frete era lucro líquido**.

Nesse sentido, os documentos arrolados ao Evento 1, ANEXO³², especialmente as rotas de carregamento, notas fiscais das cargas e principalmente o recibo dos pagamentos, juntamente com a prova testemunhal fica devidamente comprovado que o Autor prestava serviços de transporte a empresa Probon Indústria de Colchões Ltda e fazia mudanças adicionais, devendo ser indenizado pelos lucros cessantes não recebidos em decorrência do acidente.

Não bastasse, a fim de comprovar as alegações da renda auferida pelo Autor com o trabalho autônomo em mudanças foram ouvidas as seguintes testemunhas:

1) **Daniel Matter, cliente de mudança realizada** (Evento 62, Vídeo 02): a testemunha foi questionada para esclarecer quanto pagou pelo serviço e o tempo de execução do procedimento:

“[...] **Advogado do Autor:** Você chegou fazer alguma mudança com o Maicon?

Daniel: Fiz, a mudança do meu espaço da academia.

Advogado do Autor: Quanto tempo desde o início da mudança até o fim da mudança?

Daniel: Eu acredito que em torno de três horas, era um espaço pequeno e a distância era pequena também, em torno de três a quatro quadras”;

Advogado do Autor: Lembra mais ou menos quanto você gastou com essa mudança de 03 quadras?

Daniel: Eu não sei lhe dar exatidão no valor, mas eu acredito que em torno de 600,00 (seiscentos reais)”.

2) **Fabiano Pedroso Brum, CPF 007.548.270-38, - cliente de mudança realizada** (Evento 62, Vídeo 03): a testemunha também foi questionada para esclarecer quanto aos serviços prestados pelo Autor:

“[...] **Advogado do Autor:** O senhor já foi cliente dele, fez alguma mudança?

Fabiano: Sim, por duas vezes.

Advogado do Autor: Foi mudança intermunicipal ou para fora do município?

Fabiano: Foi dentro do município, as duas, em ambas as vezes foi dentro do município”

Advogado do Autor: Lembra mais ou menos se era uma mudança grande? Quanto tempo levou para fazer as mudanças?

Fabiano: A primeira foi grande foi toda a minha mudança, foi o dia inteiro, a segunda já foi menos.

Advogado do Autor: Essa última por exemplo, quanto tempo levou mais ou menos tu acha? Um dia, dois dias, três dias, algumas horas, qual a quanto tempo mais ou menos?

Fabiano: Eu acredito que foi meio-dia até uma manhã. Agora de cabeça não me recordo.

Advogado do Autor: Lembra quanto você pagou pro Maicon pra fazer essa mudança?

Fabiano: Eu acredito que eu torno de uns de 600,00 (seiscentos reais).

Advogado do Autor: Lembra se o pagamento era dinheiro vivo, ou tu fez uma transferência, alguma coisa, se tinha nota fiscal ou era uma coisa mais informal?

Fabiano: Foi mais informal, eu agora não lembro se foi por ‘pix’ ou por dinheiro mesmo, não lembro. [...]

Conforme o depoimento das testemunhas, é possível constatar o labor que o Autor desempenhava, bem como o valor cobrado pelas mudanças, visto que ambas as testemunhas contrataram serviços de mudança na mesma cidade e pagaram quantias similares por poucas horas de trabalho, menos de 04 horas, de modo que poderiam ser realizadas até 02 mudanças por dia dependendo da quantidade de bens dos clientes, o que também iria variar o preço da mudança. Também ficou demonstrado que não havia formalidade no trabalho e no pagamento.

Contudo, é possível verificar a verossimilhança da narrativa dos fatos na peça vestibular, em especial a declaração de Evento 1, ANEXO31, com o depoimento das testemunhas, ao que se refere na alegação da renda auferida pelo Autor.

Por fim, foi ouvido o Sr. **Francisco Denti**, proprietário e **responsável por repassar mudanças da empresa Mudanças Holland/FW ao Autor:** (Evento 62, Vídeo 04), sendo destacado o que segue:

Afirmou que direciona trabalhos ao filho visto ele ter caminhão maior, indicou que mudança realizada dentro da cidade é cobrado de R\$ 800,00 a R\$ 1.500,00 por mudança, dependendo da demora do serviço.

Nesse sentido, nota-se que o informante **Francisco Denti**, que também é empresário do ramo de mudanças municipais e intermunicipais, prestou informações importantes quanto a cobrança feita pelo serviço de mudança, a qual é determinada pela quantidade de móveis, pela distância de deslocamento e número de funcionários para realizar o serviço. Em se tratando de mudança realizada em um dia, na mesma cidade, o serviço é cobrado em quantia entre R\$ 800,00 (oitocentos reais) a R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Logo, fica comprovado que o autor age com boa-fé ao indicar o valor dos lucros cessantes, sendo cobrado nos autos montante bem inferior ao que efetivamente recebia enquanto conseguia trabalhar com o caminhão objeto da lide.

Portanto os testemunhos colhidos foram uníssonos ao confirmar a extensão dos danos sofridos pelo Autor, seja a título de dano material ou dos lucros cessantes, devendo as Demandadas serem condenadas a indenizar os prejuízos do Autor, como medida de garantia aos direitos do Demandante e de uma solução justa ao caso.

Por fim, reitera-se que o Autor faz jus a indenização pelos danos sofridos, especialmente na quantia preliminar de R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais) pelos **danos emergentes**; o pagamento valor mensal de R\$ 16.698,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos), até a finalização do conserto e liberação do caminhão para o trabalho, a título de **lucros cessantes**.

Também é de direito a indenização em favor do Autor pela **desvalorização do caminhão**, o que se sugere no valor de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente; juntamente com a condenação das Demandadas ao pagamento dos **honorários advocatícios contratuais**.

E por fim a condenação ao pagamento de indenização por **danos morais** na quantia de R\$30.000,00 (trinta mil reais) em favor da parte demandante.

III. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

a) Sejam recebidos e processados estes **memoriais** para que produzam seus efeitos legais e jurídicos;

b) Nestas condições, reiterando os termos da inicial e demais manifestações nos autos, devem as **alegações finais** serem acolhidas a fim de determinar a **total procedência da presente ação** para que sejam condenadas as Demandadas ao pagamento integral dos prejuízos causados ao Autor, conforme pedidos da inicial.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 25 de abril de 2023.

Belchior Frizon
OAB/RS 91.887

Daniel Goliszevski
OAB/RS 79.906

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927